

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001085

Tocache, 18 MAR. 2026

Vistos: El Informe Escalafonario N° 00917-2026, el Trámite N° 016-2025582995 y el Informe de Liquidación N.º 0028-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/RRHH/PLANI.

CONSIDERANDO:

Que, con Trámite N° 016-2025582995, de fecha 30 de julio del 2025, don Arthur Percevale GONGORA SANCHEZ, identificado con DNI N° 44149707, solicita subsidio por luto y sepelio por el fallecimiento de su padre don Edwin Anibal GONGORA ORIHUELA, identificado con DNI N° 01018099, ex profesor nombrado de la I.E. N° 0425 CESAR VALLEJO, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, acaecido el 02.07.2025, conforme se acredita mediante ACTA DE DEFUNCIÓN N° 5001651982, emitido por el REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL; además queda demostrado con el Acta de nacimiento N° 62127328 ser hijo del profesor fallecido;

Que, según el Registro de Sucesiones Intestadas; RUBRO: CAUSANTE Y SUS HEREDEROS, Partida Registral N° 16096028, Asiento N° A00001, por Publicidad N° 2026-1259182 del 20/02/2026:

CAUSANTE: Edwin Anibal GONGORA ORIHUELA (D.N.I N° 01018099)
Lugar y Fecha de fallecimiento: Lima, 02.07.2025

DECLARACION NOTARIAL DE HEREDEROS: Por acta notarial de fecha 31.01.2026 extendida ante notario de Lima, Gonzalo Gustavo Gonzales Gonzales, se declaró como HEREDEROS del citado causante, a sus hijos:

- **ARTHUR PERCEVALE GONGORA SANCHEZ** (DNI N° 44149707)
- **NICOLE ANGELA GONGORA SANCHEZ** (DNI N° 72265813)
- **VALENTINA GONGORA SANCHEZ** (DNI N° 43039627)

El Título fue presentado el 05/02/2026 a las 08:41:43 AM horas, bajo el N° 2026-00388060 del Tomo Diario 0492.

Que, el artículo 135° del Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED, establece que el Subsidio por Luto y Sepelio consiste en un solo beneficio que se otorga, a petición de parte, en los siguientes casos: **a) Por fallecimiento del profesor:** Al cónyuge o conviviente reconocido judicialmente, hijos, padres o hermanos, en forma excluyente y en dicho orden de prelación. En caso de existir más de un deudo con el mismo rango de prelación y con derecho al subsidio, éste es distribuido en partes iguales entre los beneficiarios, **b) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente reconocido judicialmente, padres o hijos del profesor:**

Prevía presentación del acta de defunción y los documentos que acrediten el parentesco;

00001085

Que, mediante el Decreto Supremo D.S. N° 309-2013-EF, se establece el monto único del Subsidio por Luto y Sepelio a otorgarse a los profesores comprendidos en la Carrera Pública Magisterial a la que se refiere la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial;

Que, el Decreto Supremo N° 357-2019-EF – Decreto Supremo en la cual aprueban montos, criterios y condiciones de las asignaciones de los docentes de la carrera pública docente, de los docentes contratados, de los asistentes y auxiliares de educación superior contratados y del subsidio por luto y sepelio de los docentes de la carrera pública docente. Establece el Subsidio por luto y sepelio para los Docentes de la Carrera Pública Docente;

Que, de acuerdo al Artículo 5.- Subsidio por luto y sepelio para los Docentes de la Carrera Pública lo siguientes:

Que, el numeral 5.1 del artículo 5° del precitado Decreto Supremo, fija como monto único el subsidio por luto y sepelio, la suma de S/ 3 000,00 (TRES MIL Y 00/100 SOLES) de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de la Ley N° 30512, en concordancia con el artículo 234 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU;



Que, el numeral 5.2 del artículo 5° Decreto Supremo N° 357-2019-EF señala, que el subsidio por luto y sepelio se otorga a petición de parte y corresponde ser entregado a los docentes de la carrera pública docente, en los siguientes casos: a. Por fallecimiento del cónyuge o miembro de la unión de hecho reconocido conforme a ley, padres o hijos. b. Por fallecimiento del docente: se otorga al cónyuge o miembro de la unión de hecho reconocido conforme a ley, hijos, padres o hermanos, en dicho orden de prelación y en forma excluyente. De existir más de un deudo con el mismo rango de prelación y con derecho al subsidio, el monto único es distribuido en partes iguales entre los beneficiarios;



Que, el numeral 5.3 del artículo 5° del decreto en mención, corresponde para hacer efectivo el subsidio por luto y sepelio, la Dirección Regional de Educación, o las que haga sus veces, verifican el fallecimiento y la relación de parentesco del solicitante de acuerdo a la normativa de la materia;

Que, el numeral 5.4 del artículo 5° Decreto Supremo N° 357-2019-EF estipula, que el subsidio por luto y sepelio se otorga a los docentes de la carrera pública docente, aun cuando éstos se encuentren en uso de licencia o cumpliendo sanción administrativa, y siempre que el fallecimiento del docente, su cónyuge o miembro de la unión de hecho reconocido conforme a ley, padres o hijos, haya ocurrido antes de la extinción de su vínculo laboral;

Que, el numeral 5.5 del artículo 5° Decreto Supremo N° 357-2019-EF determina, que el subsidio no tiene carácter remunerativo ni pensionable, no se incorpora a la Remuneración Íntegra Mensual Superior (RIMS) del docente, no forma base del cálculo para la asignación o compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones, ni está afecta a cargas sociales;

Que, conforme al artículo 660° de Código Civil, expresa que, desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. 2.10. Que, mediante el artículo 815° del Código Civil, nos precisa con exactitud que, la herencia corresponde a los herederos legales cuando: El causante muere sin dejar testamento; el que otorgó ha sido declarado nulo total o parcialmente; ha caducado por falta de comprobación judicial; o se declara inválida la desheredación (...);

Que, mediante el artículo 816° del Código Civil, estipula que son herederos del primer orden, los hijos y demás descendientes; del segundo orden, los padres y demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho; del cuarto, quinto y sexto órdenes, respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad;

00001085

Que, mediante el artículo 1° de las Disposiciones Generales de la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos, expresa que los interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante Notario para tramitar según corresponda los siguientes asuntos: 1. Rectificación de partidas; 2. Adopción de personas capaces; 3. Patrimonio familiar; 4. Inventarios; 5. Comprobación de Testamentos; **6. Sucesión intestada;**

Que, con Informe de Liquidación N° 0028-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/RRHH/PLANI, de fecha 15 de agosto del 2025, la responsable de Planillas, señala que es procedente otorgar la suma de TRES MIL CON 00/100 SOLES (S/ 3,000.00) por Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio por el fallecimiento de don Edwin Anibal GONGORA ORIHUELA;

De conformidad con la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Ley N° 32513 - Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026, que establece que toda autorización de gasto debe contar con el financiamiento correspondiente.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- OTORGAR, por única vez el monto de Subsidio por Luto y sepelio, a favor de sus hijos que a continuación se indica:

 BENEFICIARIO	- ARTHUR PERCEVALE GONGORA SANCHEZ (DNI N° 44149707) - NICOLE ANGELA GONGORA SANCHEZ (DNI N° 72265813) - VALENTINA GONGORA SANCHEZ (DNI N° 43039627) Según <u>REGISTRO DE SUCESIONES INTESTADAS</u>, con Partida Registral N° 16096028, emitida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) – Zona Registral N° IX – Sede Lima.
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	Trámite N° 016-2025582995, de fecha 30 de julio del 2025.
CAUSANTE Y GRADO DE PARENTESCO CON EL BENF.	EDWIN ANIBAL GONGORA ORIHUELA , con DNI N° 01018099, profesor en la I.E. N° 0425 CESAR VALLEJO, Distrito de Uchiza y Provincia de Tocache y Departamento de San Martín. En su condición de PADRE .
FECHA DE FALLECIMIENTO	02 de julio del 2025
ACTA DE DEFUNCIÓN	N° 5001651982
IMPORTE POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO	TRES MIL CON 00/100 (S/. 3,000.00) SOLES

ARTÍCULO 2.- INDICAR que el pago del subsidio y sepelio se efectuará cuando el crédito presupuestario se autorice mediante transferencia presupuestal y la Programación de Compromiso Anual (PCA), por el MEF y el Gobierno Regional de San Martín.

ARTÍCULO 3.- Aféctese a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley N° 32513 - Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026.

58010000

. 00001085



ARTÍCULO 4. • ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



ARTICULO 5.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la Plataforma del estado peruano - Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.gob.pe/ugeltocache).



Regístrese y Comuníquese

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/UGEL
EATR/JA
VGER/RGRR.HH.
SVTM/NEXUS